

Keine Arbeitserlaubnis wegen Personalnot Shaukat Khan Safi, Flüchtling aus Afghanistan , könnte Vollzeit arbeiten, wenn ihm die Ausländerbehörde der Stadt Viersen....

Keine Arbeitserlaubnis wegen Personalnot; Shaukat Khan Safi, Flüchtling aus Afghanistan, könnte Vollzeit arbeiten, wenn ihm die Ausländerbehörde der Stadt Viersen kurzfristig eine Arbeitserlaubnis ausstellen würde. Doch die kommt nicht dazu: Nur zwei der neun Stellen sind aktuell besetzt.

Rheinische Post

Dienstag 5. September 2023

Rheinische Post Viersen

Copyright 2023 Rheinische Post Verlagsgesellschaft mbH Alle Rechte Vorbehalten



Section: S. 15

Length: 817 words

Byline: Martin Röse

Body

Martin Röse

Viersen Viele Jahre war Günter Bublitz Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Viersen. In seinem Ruhestand kümmert er sich mit seiner Frau Elisabeth um Flüchtlinge, darunter einen jungen Afghanen. Shaukat Khan Safi (23) floh als Jugendlicher vor mehr als sieben Jahren nach Deutschland. „Seitdem fristet er ein bedrückendes Dasein“, sagt Bublitz. Das liege auch an der Viersener Ausländerbehörde. „Herr Safi hat sich immer wieder um Arbeit bemüht, wobei nach unserer Kenntnis mindestens drei Arbeitsmöglichkeiten an den verschleppten Terminen rund um die Arbeitserlaubnis scheiterten“, sagt Bublitz. Ein viertes Mal, so hofft der Pfarrer im Ruhestand, soll das nicht passieren.

„Aktuell haben wir ihm eine Vollzeitbeschäftigung vermitteln können“, berichtet Bublitz. Seine Frau bat die Ausländerbehörde um einen umgehenden Termin zur Erlangung der nötigen Arbeitserlaubnis, da der Arbeitgeber auf Grund eigenen Drucks nicht länger als 14 Tage warten kann. Diese Terminbitte sei am 18. August verschickt worden. „Der ‚kurzfristige‘ Termin, den wir bekamen, war der 12. Oktober!“, berichtet Günter Bublitz entsetzt. „Damit wäre auch diese Chance für Herrn Safi vertan.“ Also schrieb er drei Tage später an die Ausländerbehörde, bat um einen früheren Termin. Eine Antwort, sagt Bublitz, habe er von der Behörde bisher nicht erhalten.

Das Ausländerrecht ist kompliziert. Die Rechtslage bei Safi ist so, dass er als geduldeter Flüchtling in Deutschland arbeiten darf, aufgrund seines langen Aufenthaltes auch ohne Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit. Er benötigt aber eine Arbeitserlaubnis des Ausländeramts. Um die zu beantragen, muss er persönlich bei der Ausländerbehörde vorsprechen.

Keine Arbeitserlaubnis wegen Personalnot Shaukat Khan Safi, Flüchtling aus Afghanistan , könnte Vollzeit arbeiten, wenn ihm die Ausländerbehörde der Stadt Viersen....

Warum gibt's keinen früheren Termin für ihn? „Zunächst bitte ich um Verständnis, dass die Stadt Viersen grundsätzlich keine Fragen zu laufenden individuellen Verwaltungsverfahren beantwortet“, sagt Stadtsprecher Frank Schliffke. „Grundsätzlich gilt eine Arbeitserlaubnis jeweils für ein spezifisches Arbeitsverhältnis. Bei wesentlichen Änderungen oder einem Wechsel des Arbeitgebers muss eine neue Arbeitserlaubnis beantragt werden. Die Prüfung erfolgt schnellstmöglich.“ Dabei werde die regelmäßig gegebene Dringlichkeit berücksichtigt. „Das bedeutet jedoch nicht, dass die Betroffenen eine Erteilung ‚von heute auf morgen‘ erwarten können.“

Gut möglich, dass Safi seinen Antrag auf Erteilung einer Arbeitserlaubnis nun doch schon 14 Tage früher als avisiert stellen kann. Denn seine Duldung soll am 27. September verlängert werden. Dazu hat er bereits einen Termin bei der Ausländerbehörde bekommen. Der Stadtsprecher: „Anlässlich eines solchen Termins können auch beispielsweise Anträge gestellt werden. Hierzu ist keine weitere Terminvereinbarung erforderlich.“

Was Bublitz ärgert: Schon vor Monaten hatte Safi bei der Stadt Viersen die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 104c Ausländergesetz (AuslG) gestellt. „Ihm wurde mitgeteilt, dass der Antrag erst bearbeitet werden kann, wenn er einen Identitätsnachweis vorlegt – das ist aber angesichts der aktuellen Lage in Afghanistan schwierig.“ Augenscheinlich handelte es sich bei der Auskunft um eine Fehlinformation. Der Stadtsprecher bestätigt: „Für das „Chancen-Aufenthaltsrecht“ ist kein Identitätsnachweis erforderlich.“ Und warum hat die Stadt den Antrag dann bisher nicht bearbeitet? Schliffke: „Bei der Ausländerbehörde der Stadt Viersen sind derzeit 65 Anträge auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 104c AuslG anhängig.“ Diese würden nach Eingang abgearbeitet. „Dabei muss berücksichtigt werden, dass andere ausländerrechtliche Vorgänge – beispielsweise bei fristgebundenen Angelegenheiten – vorrangig bearbeitet werden.“

Dass es nicht schneller gehe, sei der prekären Personalsituation geschuldet. Der Stadtsprecher: „Aktuell sind in der Ausländerbehörde faktisch zwei von neun Stellen besetzt. Das Defizit zur Sollstärke begründet sich in aktuell noch unbesetzten Stellen ebenso wie in krankheitsbedingten Ausfällen.“ Drei Mitarbeiter befänden sich in der Einarbeitungsphase. „Aufgrund der Komplexität des Rechtsgebietes nimmt das einige Zeit in Anspruch und bindet zusätzliche Kapazitäten bei den bereits eingearbeiteten Kräften.“

Neue Rechtslage für Geduldete

Seit 1. Januar 2023 ist das Chancen-Aufenthaltsrecht in Kraft: Personen mit Duldungsstatus, die bis zum Stichtag des 1. Oktober 2022 mindestens fünf Jahre in Deutschland leben, können eine „Aufenthaltsgenehmigung auf Probe“ beantragen. Geregelt ist das in Paragraph 104c des Aufenthaltsgesetzes.

4664553739_32ef9d9e9a.IRPRODGERA_IMXKZ7.jpg Bublitz Günter Bublitz, Pfarrer im Ruhestand, hat dem afghanischen Flüchtling Shaukat Khan Safi eine Vollzeit-Stelle vermittelt. Ob er die antreten kann, ist ungewiss: Erst am 12. Oktober soll er seinen Antrag auf Erteilung einer Arbeitserlaubnis stellen dürfen, teilte ihm die Stadt Viersen mit. Foto: Bublitz

[Link to PDF](#)

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Subject: FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); RELIGIÖSE FÜHRER & AMTSTRÄGER (90%); VOLLZEITBESCHÄFTIGUNG (90%); CHRISTENTUM & CHRISTEN (78%); ARBEITSMINISTERIEN (76%); JUGENDLICHE (73%)

Keine Arbeitserlaubnis wegen Personalnot Shaukat Khan Safi, Flüchtling aus Afghanistan , könnte Vollzeit arbeiten, wenn ihm die Ausländerbehörde der Stadt Viers....

Geographic: LIEGE, BELGIEN (79%); AFGHANISTAN (73%); DEUTSCHLAND (73%)

Load-Date: September 4, 2023

End of Document